

1500683-04.2019.8.26.0452

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: CAROLINA DIONÍSIO

Comarca: Piraju

Foro: Foro de Piraju

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... sustentar seu vício; que nunca fez tráfico, só uso.

Nesses termos, toda a prova dos autos é uníssona no sentido de ter o réu subtraído o valor mencionado na inicial, havendo toda a prova testemunhal com o reconhecimento do réu pela vítima e a confissão do réu no mesmo sentido, subsumindo sua conduta do crime tipificado no art. 155 do CP.

Não comporta acolhimento a alegação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piraju

Foro de Piraju

2ª Vara

Praça Joaquim Antonio de Arruda, 126, Piraju-SP - cep 18800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500683-04.2019.8.26.0452 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500683-04.2019.8.26.0452

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2173903/2019 - DEL.POL.PIRAJU, 5789297 - DEL.POL.PIRAJU, 826/19/118 - DEL.POL.PIRAJU, 2173903 - DEL.POL.PIRAJU, 826/19/118 - DEL.POL.PIRAJU, 2173903 - DEL.POL.PIRAJU, 826/19/118 - DEL.POL.PIRAJU, 2173903 - DEL.POL.PIRAJU, 826/19/118 - DEL.POL.PIRAJU, 2173903 - DEL.POL.PIRAJU, 826/19/118 - DEL.POL.PIRAJU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRIEL CAETANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA DIONÍSIO

Vistos.

I. RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em desfavor de ANDRIEL CAETANO, qualificado a fls. 56/58, consoante peça acusatória inicial, atribuindo-lhe a prática do delito tipificado no art. 155, caput do CP.

Narra a denúncia que no dia 21/05/2019, no estabelecimento comercial denominado "MB Celulares", situado na Rua Carlos de Campos, nº 567, Centro, nesta cidade e comarca de Piraju, o denunciado subtraiu, para si, R\$ 150,00, pertencente à vítima João Mateuzinho Júnior. Consta que o denunciado adentrou no estabelecimento e aproveitando-se da ausência de vigilância, subtraiu o dinheiro do caixa, consistente em cento e cinquenta reais, evadindo-se em seguida. A ação criminosa

foi flagrada pelas câmeras de segurança do local e pela vítima, que estava numa segunda sala do estabelecimento e perseguiu o denunciado, mas não o alcançou. A polícia foi acionada e, após diligências, identificou o autor do fato, que foi reconhecido pela vítima.

Juntaram-se aos autos os autos o boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05) a F.A. e as folhas e certidões de antecedentes do réu (fls. 70/90).

Resposta à acusação às fls. 108.

Em audiência de instrução foi ouvida a vítima, testemunhas e interrogado o réu (fls. 133).

O Ministério Público ofertou alegações finais orais, requerendo a condenação nos exatos termos da denúncia, fazendo considerações acerca da dosimetria e regime de pena.

Por sua vez, a defesa sustentou a absolvição, pela fragilidade das provas, a aplicação da atenuante da confissão, fazendo considerações acerca da dosimetria e regime de pena.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de ação penal pública ajuizada pelo órgão ministerial em face de ANDRIEL CAETANO, atribuindo-lhe a prática do delito tipificado no art. 155, caput do CP.

Do exame dos autos, verifico a ausência do decurso de prazos prescricionais, e inexistindo nulidades a serem sanadas ou demais preliminares a serem enfrentadas, passo à análise do mérito, reputando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), declarações em sede policial (fls. 36), imagens de segurança (fls. 29/34) e demais provas coligidas nos autos.

Por sua vez, a autoria é igualmente certa e restou demonstrada.

A vítima JOÃO MATUZINHO JUNIOR declarou: que estava trabalhando nos fundos da loja e o réu entrou; que estava de cabeça baixa, mas quando olhou para a tela da câmera de segurança, viu ele pegando dinheiro na gaveta, foi correr atrás, mas não deu tempo, que foi cerca de R\$ 150,00; que depois foi chamado na delegacia, mostrada foto e reconheceu ele; que na câmera deu para ver direitinho que era a mesma pessoa; que não conhecia o réu era novo na cidade; que pela câmera dá para ver que ele não tinha intenção de pegar mais nada, só mexeu na gaveta.

A testemunha LÚCIO FERNANDO ABELLANEDA, policial civil, declarou: que respondeu a pedido de degravação das imagens de câmera da vítima, nos momentos em que o Andriel cometeu o furto; que reconheceram o réu logo no começo nas imagens, e depois fragmentou os momentos da ação; que na imagens mostrava o réu entrando pela porta, foi reconhecido de imediato, pois naquela época o réu estava cometendo vários furtos; que o réu entrou, percebeu o ambiente e mexeu no dinheiro pelo balcão; que a vítima o flagrou, mas não conseguiu alcançá-lo; que o réu não foi pego no mesmo dia, não foi encontrado para dar sua versão, foi preso um tempo depois; que após indiciado já estava no CDC.

Em seu interrogatório o réu afirmou: que os fatos são verdadeiros; que no dia estava sob efeito de drogas, então não consegue detalhar a ação, pois faz muito tempo; que se lembra que fez, mas não os detalhes; que no dia estava usando crack, cometeu o furto para comprar drogas, a maioria dos furtos que fazia era para sustentar seu vício; que nunca fez tráfico, só uso.

Nesses termos, toda a prova dos autos é uníssona no sentido de ter o réu subtraído o valor mencionado na inicial, havendo toda a prova testemunhal com o reconhecimento do réu pela vítima e a confissão do réu no mesmo sentido, subsumindo sua conduta do crime tipificado no art. 155 do CP.

Não comporta acolhimento a alegação de insignificância, porque não possui fundamento no ordenamento jurídico pátrio e tampouco na jurisprudência deste E.

TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0013426-61.2016.8.26.0635; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2021; Data de

Registro: 12/04/2021) e ademais, o réu possui inúmeros registros anteriores (fls. 82/107), de forma que o reconhecimento deste instituto lhe serviria de estímulo à continuidade pela impunidade.

O acusado era imputável na data dos fatos. Sua conduta não foi amparada por qualquer excludente de ilicitude (art. 23 do CP). É plenamente culpável, porque, além de imputável, era conhecedor da ilicitude de sua conduta, e lhe era exigível comportamento diverso.

No caso, verifica-se da folha e certidão de fls. 70/90 que o réu é reincidente, nos termos do art. 63 do CP, sendo inclusive sua reincidência específica para o crime de furto.

Incide a atenuante da confissão (art. 65, III, "d" do CP).

Não cabe a aplicação do disposto no art. 155, §2º do CP, por não ostentar o réu a condição de primário.

Passo à dosimetria da pena, na forma do artigo 68 do CP c.c. 59 do CP.

Na primeira fase, verifico culpabilidade, como reprovabilidade da conduta, normal ao tipo. Possui diversos maus antecedentes, sendo que serão valorados nessa fase e outro considerado na segunda fase para evitar o bis in idem (Súmula 241 do STJ).

Não há elementos suficientes para se aferir da conduta social do réu, como seu comportamento no seio da família e comunidade. Tampouco há elementos para aferir a personalidade, como seus caracteres psíquicos. Os motivos do crime são ordinários para a espécie. As circunstâncias e consequências não ostentam gravidade, em razão do valor subtraído e que os bens foram recuperados pelas vítimas. O comportamento das vítimas não possui relevância no caso. Assim, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase incide a agravante da reincidência, que fica compensada com a atenuante da confissão, restando inalterada a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição, restando a pena de cada um dos dois delitos de furto em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 dias-multa.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo legal, de 1/30 do salário mínimo (art. 49, §1º do CP), pelo desconhecimento da atual situação financeira da condenada.

Fixo o regime inicial semiaberto, conforme artigo 33, §2º, alínea b do CP, considerando ser reincidente e específico para o crime de furto.

Descabe a substituição da pena por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão da condição de reincidente específica do réu (arts. 44, II e 77, I do CP), não sendo as medidas socialmente recomendáveis.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para CONDENAR, com fulcro no art. 387 do CPP, ANDRIEL CAETANO, previamente qualificado, pela prática do delito tipificado no art. 155, caput do CP à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 dias-multa, sendo o regime inicial o semiaberto e o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional.

O réu respondeu por este crime em liberdade, pelo que mantenho seu direito de recorrer em liberdade por este crime, sem prejuízo de prisão por outro processo. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), se não for considerado hipossuficiente.

Caso o patrono atue nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao instituto de identificação comunicando-se a condenação do réu;

Oficie-se ao TRE para fins do disposto no artigo 15, III, da CF;

Expeça-se guia de execução definitiva.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Piraju, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA